

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2511/2533	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นายสงวน วรรณประสาธ กับพวก	จำเลย
	นายประเสริฐ รัตนวดีชัยกุล ทนาย	
	จำเลยทั้งสาม	
		ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 92)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยรวม 981,895.86 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 800,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์ หากไม่ใช้ให้ให้นำทรัพย์จำนำออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้จนครบ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา โดยได้รับอนุญาตให้ฎีกาอย่างคนอนาถาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 83,107,82)

จำเลยทั้งสามได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 73)

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(ก้าน อันนันทน์-เจริญ นิลเอสงฆ์-อุไร คังคะเกตุ)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ